

Задание №4

Вопрос №1

Условие:

Какие цифровые активы выделяются по вовлечению в экономический оборот?

Ответ:

По критерию вовлечённости в экономический оборот цифровые активы подразделяются на три основные категории.

1) Легализованные активы. К ним относятся цифровые права и цифровой рубль. Цифровые права закреплены в Федеральном законе № 259-ФЗ и представляют собой обязательственные и иные права, выпуск, учёт и обращение которых осуществляются в информационной системе на основе распределённого реестра. Цифровой рубль является третьей формой национальной валюты, эмитируемой Банком России.

2) Нелегализованные активы. Это аккаунты в социальных сетях, виртуальное игровое имущество, доменные имена, а также иные цифровые объекты, которые фактически вовлечены в оборот, но не имеют прямого законодательного признания на уровне специальных нормативных актов. Их защита осуществляется через общие нормы гражданского права (статьи 128, 141.1 Гражданского кодекса РФ).

3) Криптовалюта. Это децентрализованные цифровые активы (Bitcoin, Ethereum и другие), которые не имеют единого эмитента и обращаются на основе технологии блокчейн. В России криптовалюта легализована в ограниченном объёме (Федеральный закон № 259-ФЗ), но не признаётся законным платёжным средством на территории страны.

Вопрос №2

Условие:

Какие выделяются признаки цифровых активов?

Ответ:

Цифровые активы обладают совокупностью признаков, которые отличают их от традиционных объектов гражданских прав.

1) Нематериальный характер. Цифровые активы не имеют физического носителя и существуют исключительно в виде записей в информационных системах.

2) Существование в цифровой (двоичной) форме. Информация о праве на актив фиксируется в виде последовательности битов (кода).

3) Представление в качестве записей в распределённом реестре или иной информационной системе. Технологической основой чаще всего выступает блокчейн или иная децентрализованная платформа.

4) Экстерриториальный характер. Цифровые активы не привязаны к конкретной географической юрисдикции и могут быть переданы из любой точки мира, где есть доступ к интернету.

5) Экономическая ценность объекта. Актив должен представлять собой определённую стоимость, выраженную в денежной форме или ином эквиваленте.

6) Оборотоспособность объекта. Допустимость совершения гражданско-правовых сделок с активом (купля-продажа, мена, дарение, наследование).

7) Наличие законного интереса на объект. Правообладатель должен иметь юридически защищаемый интерес в отношении данного актива.

8) Единство имущественных и личных неимущественных отношений. При использовании некоторых цифровых активов (например, NFT, содержащих авторские произведения) возникают как имущественные, так и личные неимущественные права.

Вопрос №3

Условие:

Какие цифровые активы относятся к нелегализованным?

Ответ:

К нелегализованным цифровым активам относятся объекты, которые фактически вовлечены в экономический и социальный оборот, но не имеют специального законодательного регулирования на уровне федеральных законов.

1) Аккаунты в социальных сетях и на иных интернет-платформах. Они обладают экономической ценностью (например, раскрученные страницы могут продаваться) и передаваемостью, однако их правовой статус остаётся неопределённым.

2) Доменные имена. Они признаются объектами гражданских прав в определённой степени (статья 128 ГК РФ), но специальный закон о доменных именах в России отсутствует, что создаёт правовую неопределённость.

3) Виртуальное игровое имущество. Это внутриигровые предметы, валюта, скины и иные объекты, которые игроки приобретают за реальные деньги или получают в процессе игры. Судебная практика в России неоднозначна: в одних случаях виртуальное имущество признаётся имуществом, в других — нет.

4) Персональные и иные данные. Они регулируются Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», но как объект гражданского оборота данные признаются не в полной мере, поскольку их отчуждение ограничено требованиями согласия субъекта данных.

Вопрос №4

Условие:

Какие цифровые активы не признаются объектами гражданских прав?

Ответ:

Некоторые цифровые объекты не признаются объектами гражданских прав в силу отсутствия экономической ценности, необоротоспособности или прямого указания закона.

1) Логин и пароли к социальным сетям, электронной почте, мессенджерам и иным сервисам. Они являются лишь средствами доступа, а не самостоятельными объектами права. Защита паролей осуществляется в рамках охраны информации, а не как вещных прав.

2) Доступы к картам, поисковым системам, облачным хранилищам и иным сервисам, предоставленным на условиях безвозмездного пользования. Такие доступы обычно регулируются лицензионными договорами и не могут быть самостоятельным предметом купли-продажи.

3) Карточка товара на маркетплейсе. Это информационное сообщение о товаре, а не самостоятельный объект прав. Права возникают в отношении самого товара, а не его цифрового описания.

4) Цифровые активы, созданные с нарушением законодательства. Например, токены, выпущенные без регистрации проспекта эмиссии, если это требуется по закону, или NFT,

содержащие объекты авторского права без разрешения правообладателя.

5) Цифровые активы, изъятые из оборота или ограниченные в обороте. К ним могут относиться анонимные криптовалюты (Monero, Zcash) в случае их прямого запрета в юрисдикции, а также активы, используемые для финансирования терроризма или иной незаконной деятельности.

Вопрос №5

Условие:

Распространяется ли отказ в защите прав на цифровую валюту на уголовное производство?

Ответ:

По данному вопросу в доктрине и судебной практике отсутствует единообразие. Выделяются две основные позиции.

Первая позиция (формальный подход) заключается в том, что отказ в судебной защите прав на цифровую валюту, предусмотренный статьёй 14 Федерального закона № 259-ФЗ, распространяется только на гражданско-правовые споры. Уголовное производство регулируется Уголовным кодексом РФ и Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в которых отсутствует прямая отсылка к указанному ограничению. Следовательно, даже незадекларированная криптовалюта может признаваться имуществом в рамках уголовного дела (например, как предмет хищения или доход от преступления).

Вторая позиция (рестриктивный подход) состоит в том, что отсутствие декларирования цифровой валюты влечёт невозможность её защиты также и в уголовном процессе. Это связано с тем, что государство не может обеспечивать правовую охрану объектам, которые его обладатель намеренно скрыл от уполномоченных органов.

Преобладающей в судебной практике на сегодняшний день является первая позиция: цифровая валюта признаётся имуществом в уголовных делах, даже если она не была задекларирована, поскольку уголовный закон защищает любые формы собственности, включая фактическое обладание имуществом.

Вопрос №6

Условие:

Какие существуют способы передачи цифровой валюты, цифровых активов по наследству?

Ответ:

Передача цифровых активов по наследству возможна несколькими способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

1) Завещание с подробной инструкцией. В завещании необходимо указать конкретные цифровые активы, место их хранения (адреса кошельков), а также предоставить инструкции по доступу (пароли, seed-фразы, ключи двухфакторной аутентификации). Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Недостаток: инструкции могут устареть или стать доступными посторонним лицам.

2) Хранилище цифрового наследства (Digital Asset Vault). Специализированные онлайн-сервисы позволяют хранить зашифрованную информацию о доступе к активам и передавать её наследникам после подтверждения факта смерти. Недостаток: зависимость от третьей стороны и возможные риски взлома.

3) Мультиподписные кошельки (Multi-signature). Создаётся кошелёк, для совершения транзакции с которым требуется несколько подписей (например, 2 из 3). Ключи распределяются между наследниками или доверенными лицами. После смерти владельца наследники объединяют свои ключи и получают доступ.

4) Разделение секретной фразы (Key Sharing). Seed-фраза (12 или 24 слова) разделяется между несколькими доверенными лицами (например, по схеме Shamir). Для восстановления доступа требуется определённое количество частей. Недостаток: требует высокой координации между наследниками.

5) Смарт-контракт на платформе блокчейн. Разрабатывается контракт, который автоматически переводит активы на адреса наследников при наступлении определённого условия (например, отсутствие активности от основного ключа в течение года). Преимущество: полная автоматизация и невозможность изменения условий. Недостаток: требует технических знаний или услуг разработчика.

6) Наследственный договор. В соответствии со статьями 1140.1 и 1140.2 Гражданского кодекса РФ наследодатель может заключить наследственный договор с наследниками, в котором определить судьбу цифровых активов. Договор удостоверяется нотариусом.

7) Наследственный фонд. Создаётся фонд, которому передаются цифровые активы в доверительное управление. Выгодоприобретателями назначаются наследники. Способ подходит для крупных криптосостояний, но требует значительных затрат на создание и управление.

8) Технические инструменты централизованных платформ. Некоторые криптовалютные биржи и сервисы предоставляют механизмы передачи активов наследникам при предоставлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство. Необходимо заранее ознакомиться с условиями использования конкретного сервиса.

Рекомендуется комбинировать несколько способов (например, мультиподписной кошелёк плюс завещание с инструкцией) для повышения надёжности.